

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/1922/25

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון – פטור מהשבת מענקים להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:

"מחזור עסקאות" – כמשמעותו בהגדרה "מחזור עסקאות של עוסק" בחוק מס ערך מוסף;

הוספת סעיף 18לט 2. אחרי סעיף 18לח לחוק העיקרי יבוא:

"פטור מהשבת 18לט. על אף האמור בסעיף 13 ו-18לג, עצמאי או שכיר תשלום ביתר בעל שליטה בחברת מעטים שקיבל מענק סיוע ששולם לעצמאי בשכום העולה על המענק שהיה זכאי לו לפי ולשכיר בעל שליטה הוראות חוק זה, יהיה פטור מהחזרת ההפרש שבין חברת מעטים סכומים אלה, אם יתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא דיווח לרשות המסים על הפסקת פעילותו העסקית או סגירת עסקו בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2022);

(ב) מחזור עסקאותיו או מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה, לפי העניין, בשנת 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בשנת 2019 בשיעור העולה על 40%.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 84.

דברי הסבר

בהצעת חוק זו מוצע לתקן את החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007 (להלן – החוק), כחלק מהתמודדות עם המשברים שנלוו לנגיף הקורונה.

תיקונים אלו הינם מחויבי המציאות הכלכלית העסקית עמה מתמודדים העסקים הקטנים והבינוניים וכפועל יוצא של התכנית הכלכלית להתמודדות עם המגיפה והשלכותיה הכלכליות אשר ממשלת ישראל קבעה עבורם.

מטרת הצעת חוק זו היא לפטור מנטל השבת מענקי הסיוע שהתקבלו ביתר עוסקים שנסגרו או שמחזור עסקאותיהם בבחינה שנתית לשנת 2022 נמוך ב-40% ממחזור העסקאות בשנת 2019.

במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, בתקופת אי ודאות כאשר בעלי העסקים היו מושבתים והמשק נכנס להקפאה כלכלית נרחבת בשל הסגרים שהוטלו על ידי הממשלה, ניתנו מענקי סיוע לעצמאים. הפעילות העסקית הוצרה כך ששירותי החירום בלבד פעלו. בשל כך, לא ניתן היה לדעת בעת קבלת המענקים, מה יהיה שיעור השינוי במחזור העסקאות. המנגנון בחוק פעל כך שהמענקים יינתנו באופן מיידי על בסיס הצהרה, ולאחר הגשת הדוחות הכספיים, יתבצע חישוב מדויק ורשות המסים תוכל לדרוש השבה של התשלומים העודפים שניתנו בהתאם להצהרות.

כל בעלי העסקים אשר הגישו תביעות לקבלת מענקי סיוע, בהתאם לחוק שהיה תקף באותה עת, פעלו בתנאי אי וודאות קיצוניים. בעלי עסקים רבים הגישו תביעות לקבלת מענקי סיוע, מבלי לדעת מהו אחוז הירידה הנדרש ומהו סכום המחזור בתקופה הרלוונטית בשנת 2019. מתוך כך, על בסיס הצהרות שגויות, בעלי עסקים רבים קיבלו מענקי סיוע ביתר ורשות המסים, לאחר קבלת הדוחות הכספיים, דרשה השבה של אותם סכומים שניתנו ביתר. כיום, בעלי עסקים רבים טוענים כי השבה זו עלולה להביאם לחדלות פירעון.

לפיכך, מוצע לפטור בעלי עסקים אשר נאלצו לסגור את עסקיהם בשל המצב הכלכלי מחובת ההשבה. בנוסף, שיקולי הצדק מחייבים שינוי קריטריון הזכאות בדיעבד, לפיו הירידה במחזור העסקאות תיעשה על פי חישוב שנתי ולא דווקא חישוב דו-חודשי לעומת שנת 2019, כך שירידה של למעלה מ-40% במחזור העסקאות בשנת 2020 לעומת שנת 2019 תאפשר מתן פטור מהשבת המענק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)